

宅地建物取引士試験 2026 年度予想問題（宅建業法・第 4 回）

第 2 部：解答・解説編（別紙）

問 1 正解：ア

【解説】

ア＝○：免許換えにより新たな免許を受けたときは、従前の免許はその効力を失う（法 7 条 1 項）。

イ＝×：免許換えによる新たな免許の有効期間は、新たな免許の日から 5 年である（法 3 条 2 項）。

ウ＝×：更新申請後、満了日までに処分がされず満了後に更新の処分がされた場合、更新後の免許の有効期間は、従前の免許の有効期間の満了の日の翌日から起算する（法 3 条 5 項）。

エ＝×：業務停止処分を受けても、免許の有効期間が延長されることはない（法 3 条 2 項・65 条 2 項）。

ひっかけ：更新の処分が遅れても、新免許の 5 年は「従前の満了日の翌日」から数える。

問 2 正解：ウ

【解説】

ア＝×：受けられないのは a・b・c の三つ。【a＝受けられない】役員が宅建業法違反による罰金刑の執行後 5 年を経過していないため、法人 A も欠格（法 5 条 1 項 6 号・12 号）。

イ＝×：【b＝受けられない】拘禁刑（令和 7 年 6 月 1 日施行）以上の刑に処せられた者は、執行猶予期間中も欠格（法 5 条 1 項 5 号）。

ウ＝○：【c＝受けられない】不正手段による免許取消しの場合、聴聞の公示日前 60 日以内の役員は取消しの日から 5 年を経過しなければ欠格であり、その者が政令使用人である法人 E も免許を受けられない（法 5 条 1 項 3 号・12 号）。以上より三つ。

エ＝×：【d＝受けられる】営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は、法定代理人が欠格事由に該当しなければ免許を受けられる（法 5 条 1 項 11 号）。

ひっかけ：取消し前の役員の欠格期間は「3 年」ではなく「5 年」。未成年者は法定代理人で判断する。

問 3 正解：ア

【解説】

ア＝○：登録は、試験を行った都道府県知事（甲県知事）に対して受ける。住所地の知事の登録は受けられない（法 18 条 1 項）。

イ＝×：登録は 1 つの都道府県に限られ、二重に登録を受けることはできない。他県で勤務する場合は登録の移転（任意）を利用する（法 18 条 1 項・19 条の 2）。

ウ＝×：拘禁刑以上の刑に処せられた者は、刑の執行を終わった日から 5 年を経過しなければ登録を受けられない（法 18 条 1 項 6 号）。

エ＝×：勤務先の業者の商号・免許証番号の変更等による変更の登録は「遅滞なく」申請する。30 日以内ではない（法 20 条、規則 14 条の 2 の 2）。

ひっかけ：業者の変更届は「30 日以内」、宅建士の変更の登録は「遅滞なく」。

問 4 正解：イ

【解説】

ア＝×：正しいものは b・c の二つ。【a＝×】宅建士証の有効期間が満了すれば宅地建物取引士ではなくなり、重要事項の説明はできない（法 2 条 4 号・35 条 1 項）。

イ＝○：【b＝○】宅建士証の更新をしないことは登録の消除事由ではない（法 68 条の 2 参照）。【c＝○】氏名・住所の変更の登録とあわせて宅建士証の書換え交付を申請する（法 20 条、規則 14 条の 13）。以上より二つ。

ウ＝×：【d＝×】交付申請前 6 か月以内の講習は、登録をしている都道府県知事が指定する講習である（法 22 条の 2 第 2 項）。

エ＝×：a・d が誤りであり、四つではない（法 22 条の 2 第 2 項）。

ひっかけ：宅建士証が切れても「登録」は残る（再交付で再び宅建士）。法定講習は「知事」指定。

問 5 正解：エ

【解説】

ア＝×：a～d はすべて正しい。【a＝○】営業保証金は主たる事務所の最寄りの供託所（法 25 条 1 項）、弁済業務保証金は法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所（法 64 条の 7 第 2 項）。

イ＝×：【b＝○】営業保証金は有価証券でも供託できる（法 25 条 3 項）。弁済業務保証金分担金は金銭で納付する（法 64 条の 9 第 1 項）。

ウ＝×：【c＝○】営業保証金の不足額供託は通知から 2 週間以内（法 28 条 1 項）、還付充当金の納付も通知から 2 週間以内（法 64 条の 10 第 2 項）。

エ＝○：【d＝○】弁済業務保証金の還付には保証協会の認証が必要（法 64 条の 8 第 2 項）。営業保証金の還付には認証の手続きはない（法 27 条 1 項）。以上より四つ。

ひっかけ：分担金は「金銭のみ」。保証協会が供託する弁済業務保証金は有価証券でも可。

問 6 正解：エ

【解説】

ア＝×：宅建士等に対する研修は、苦情の解決・弁済業務とともに保証協会の必須業務である（法 64 条の 3 第 1 項 3 号）。

イ＝×：苦情の解決について必要があるときは、社員に対し文書・口頭による説明や資料の提出を求めることができ、社員は正当な理由なく拒めない（法 64 条の 5 第 2 項・3 項）。

ウ＝×：一の保証協会の社員は、他の保証協会の社員となることができない（法 64 条の 4 第 1 項）。

エ＝○：一般社団法人による研修の実施に要する費用の助成等は、国土交通大臣の承認を受けて行う任意業務である（法 64 条の 3 第 2 項）。

ひっかけ：必須業務＝苦情解決・研修・弁済業務。任意業務（一般保証・手付金等保管・研修費用の助成等）は大臣の承認が必要。

問 7 正解：イ

【解説】

ア＝×：正しいものは a・c の二つ。【a＝○】専属専任媒介は契約締結の日から 5 日以内（休業日を除く）に登録する。初日は算入しないため 11 月 3 日～7 日の 5 日間で、7 日までに登録すればよい（法 34 条の 2 第 5 項、規則 15 条の 10）。

イ＝○：【c＝○】専属専任媒介契約では、依頼者が業者の探索した相手方以外の者と契約したときの措置を定め、媒介契約書面に記載する（法 34 条の 2 第 1 項 8 号、規則 15 条の 9 第 2 号）。以上より二つ。

ウ＝×：【b＝×】1 週間に 1 回以上の報告は必要だが、報告の方法は書面に限定されていない（法 34 条の 2 第 9 項）。

エ＝×：【d＝×】3 か月以内であれば有効期間は自由に定められ、依頼者の申出により 3 か月を超えない範囲で更新できる（法 34 条の 2 第 3 項・4 項）。

ひっかけ：登録期限は契約日の「翌日」から数える。専属専任は「自己発見取引」も禁止されるため、その違反時の措置を定める。

問 8 正解：イ

【解説】

ア＝×：広告をするときだけでなく、注文を受けたときにも、遅滞なく取引態様の別を明らかにしなければならない（法 34 条 2 項）。

イ＝○：工事完了前は開発許可・建築確認等があった後でなければ売買契約を締結できず、停止条件付きでも同じ（法 36 条）。

ウ＝×：誇大広告等の禁止は、インターネット広告を含むあらゆる媒体に適用される（法 32 条）。

エ＝×：建築確認の申請中である旨を表示しても、確認を受けるまでは広告できない（法 33 条）。

ひっかけ：取引態様の明示は「広告時」と「注文時」の 2 回。申請中の表示や停止条件付きでも、広告・契約の時期制限は解除されない。

問 9 正解：エ

【解説】

ア＝×：令和 8 年 4 月 1 日施行の施行規則改正で追加された「管理者等が管理業者であるか否か」の説明は、売買だけでなく交換の場合も対象（法 35 条 1 項 6 号、規則 16 条の 2）。

イ＝×：専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めは「案を含む」とされており、案の段階でも説明が必要（規則 16 条の 2 第 3 号）。

ウ＝×：敷地に関する権利の種類及び内容は、区分所有建物の売買・交換の場合の説明事項であり、貸借では不要（規則 16 条の 2 第 1 号）。

エ＝○：共用部分に関する規約の定め（案を含む）は、売買・交換の場合の説明事項（規則 16 条の 2 第 2 号）。

ひっかけ：【令和 8 年改正】管理業者管理者方式の説明は「売買・交換」で必要、「貸借」で不要。

問 10 正解：ウ

【解説】

ア＝×：正しいものは a・b・c の三つ。【a＝○】盛土規制法に基づく宅地造成等工事規制区域内の許可等の制限は、法令上の制限として説明事項（法 35 条 1 項 2 号、令 3 条 1 項）。

イ＝×：【b＝○】住宅性能評価を受けた新築住宅である旨は、建物の売買・交換の場合の説明事項（規則 16 条の 4 の 3 第 6 号）。

ウ＝○：【c＝○】石綿の使用の有無の調査結果が記録されているときは、その内容を説明する（規則 16 条の 4 の 3 第 4 号）。以上より三つ。

エ＝×：【d＝×】代金の額は 37 条書面の記載事項であり、重要事項説明の対象ではない（法 35 条 1 項、法 37 条 1 項 3 号参照）。

ひっかけ：「代金の額」は重説事項ではない（代金以外の金銭は重説事項）。

問 11 正解：エ

【解説】

ア＝×：a～dはすべて記載事項。【a＝○】天災その他不可抗力による損害の負担に関する定め（法37条1項10号）。

イ＝×：【b＝○】契約の解除に関する定め（法37条1項7号）。

ウ＝×：【c＝○】宅地・建物を特定するために必要な表示は貸借でも必要的記載事項（法37条2項1号・1項2号）。

エ＝○：【d＝○】既存建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項は売買の必要的記載事項（法37条1項2号の2）。以上より四つ。

ひっかけ：「物件の表示」は貸借でも必要。「当事者双方が確認した事項」は売買・交換のみ。

問 12 正解：イ

【解説】

ア＝×：(a、b) 【b＝×】損害賠償額の予定・違約金に関する事項は重要事項説明の対象でもある（法35条1項9号）。

イ＝○：(a、c) 【a＝○】代金等以外の金銭の額・授受の目的は重説事項（法35条1項7号）であり、定めがあれば37条書面にも記載（法37条1項6号）。【c＝○】移転登記の申請の時期は37条書面のみの事項（法37条1項5号）。

ウ＝×：(b、d) 【d＝×】手付金等の保全措置の概要は重説事項であり、37条書面の記載事項ではない（法35条1項10号）。

エ＝×：(c、d) cは正しいがdは誤り（法35条1項10号）。

ひっかけ：重説だけ：保全措置の概要・預り金の保全・ローンのあっせん内容など。37条だけ：代金額・引渡時期・移転登記時期など。

問 13 正解：ア

【解説】

ア＝○：通常計算は $(800万円 \times 3\% + 6万円) \times 1.1 = 33万円$ 。低廉な空家等の特例の上限も $30万円 \times 1.1 = 33万円$ であり、同額となる（法46条1項、報酬告示〔低廉な空家等の特例〕）。

イ＝×：特例を適用すれば、通常計算額15万4,000円 $(300万円 \times 4\% + 2万円) \times 1.1$ を超えて33万円まで受領できる（法46条1項、報酬告示）。

ウ＝×：特例の適用には、あらかじめ依頼者に説明し合意を得ることが必要であり、それがなければ通常計算の15万4,000円が上限（法46条1項、報酬告示）。

エ＝×：200万円以下の部分は5%で計算するため、 $200万円 \times 5\% \times 1.1 = 11万円$ が上限（法46条1項、報酬告示）。

ひっかけ：【令和6年改正】800万円の物件は通常計算でも33万円。特例が意味を持つのは通常計算が33万円未満となる低額物件。

問 14 正解：ウ

【解説】

ア＝×：貸借の媒介で双方から受ける報酬の合計は、借賃の1か月分 $\times 1.1 = 22万円$ 以内（法46条1項、報酬告示）。

イ＝×：権利金方式を使えるのは、権利金その他いかなる名義をもってするかを問わず「返還されないもの」に限られ、返還される保証金は対象外（法46条1項、報酬告示）。

ウ＝○：居住用以外の建物の貸借では、合計22万円の範囲内で双方からの受領割合は自由であり、一方からのみ全額を受領してもよい（法46条1項、報酬告示）。

エ＝×：居住用以外でも、双方からの合計が22万円を超えてはならない（法46条1項、報酬告示）。

ひっかけ：居住用以外は「合計1か月分」の内訳が自由。居住用は承諾がない限り各0.5か月分。

問 15 正解：ウ

【解説】

ア＝×：正しいものはa・b・cの三つ。【a＝○】申込みと契約の場所が異なる場合は申込みの場所で判断する。事務所で申し込んだ以上、解除できない（法37条の2第1項）。

イ＝×：【b＝○】喫茶店での申込みはクーリング・オフの対象であり、契約を事務所で締結しても、書面で告げられた日から8日以内なら解除できる（法37条の2第1項）。

ウ＝○：【c＝○】代理・媒介を依頼した他の業者の事務所は事務所等に当たる（規則16条の5第1号ハ）。以上より三つ。

エ＝×：【d＝×】解除できなくなるのは、引渡しを受け、かつ、代金の全部を支払ったとき。代金の一部が未払いなら解除できる（法37条の2第1項2号）。

ひっかけ：クーリング・オフの判断は「申込みの場所」。履行による消滅は「引渡し＋代金全額」の両方が必要。

問 16 正解：ア

【解説】

- ア＝○：他人物売買の禁止の例外として、業者が当該物件を取得する契約（予約を含み、停止条件付きのものを除く）を締結しているときは、売買契約を締結できる（法 33 条の 2 第 1 号）。
- イ＝×：損害賠償の予定額が代金の 10 分の 2 を超える場合、無効となるのは 10 分の 2 を超える部分のみ（法 38 条 2 項）。
- ウ＝×：業者が自ら売主として受領する手付は、いかなる性質のものでも解約手付とされ、これに反する買主不利の特約は無効（法 39 条 2 項・3 項）。
- エ＝×：「引渡しの日から 1 年」の通知期間は、不適合を知った時から 1 年とする民法の規定より買主に不利であり無効。この場合、民法の規定が適用される（法 40 条、民法 566 条）。
- ひっかけ：予約でも取得契約があれば他人物を売れる（停止条件付きは不可）。通知期間の特約は「引渡しから 2 年以上」だけが有効。

問 17 正解：ウ

【解説】

- ア＝×：正しいものは $a \cdot b \cdot c$ の三つ。【 $a = \bigcirc$ 】未完成物件の保全措置は代金の 5%（250 万円）を「超える」とき必要。250 万円ちょうどは不要（法 41 条 1 項、令 3 条の 5）。
- イ＝×：【 $b = \bigcirc$ 】引渡しの日から 2 年以上とする通知期間の特約は有効（法 40 条 1 項）。
- ウ＝○：【 $c = \bigcirc$ 】損害賠償の予定額と違約金の合計が代金の 10 分の 2（1,000 万円）以下であれば適法（法 38 条 1 項）。以上より三つ。
- エ＝×：【 $d = \times$ 】手付は代金の 10 分の 2（1,000 万円）を超えて受領できず、保全措置や買主の承諾があっても同じ（法 39 条 1 項）。
- ひっかけ：「超える」とき規制される数字（5%・2 割）は、ちょうどの額なら適法。

問 18 正解：イ

【解説】

- ア＝×：令和 7 年 4 月 1 日施行の施行規則改正で、標識（業者票）の記載事項は専任の宅建士の「氏名」から「数」に改められた（法 50 条 1 項、規則 19 条）。
- イ＝○：宅建業者は、宅建業者でない相手方に対し、契約成立までに、営業保証金を供託した供託所及びその所在地を説明するようにしなければならない（法 35 条の 2）。
- ウ＝×：供託所等の説明は、宅建士が行う必要はなく、書面の交付も義務付けられていない（法 35 条の 2）。
- エ＝×：相手方が宅建業者である場合は、供託所等の説明は不要（法 35 条の 2 かつこ書）。
- ひっかけ：供託所等の説明は「宅建士不要・書面不要・業者間不要」。重要事項の説明（35 条）とは別物。

問 19 正解：エ

【解説】

- ア＝×： $a \sim d$ はすべて正しい。【 $a = \bigcirc$ 】大臣はすべての業者に、知事は区域内で営業する業者に、指導・助言・勧告ができる（法 71 条）。
- イ＝×：【 $b = \bigcirc$ 】業務停止処分に違反したときは、免許権者は免許を取り消さなければならない（法 66 条 1 項 9 号）。
- ウ＝×：【 $c = \bigcirc$ 】指示・業務停止・免許取消しの処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならない（法 69 条 1 項）。
- エ＝○：【 $d = \bigcirc$ 】大臣免許の業者に対し、35 条等の消費者保護に関する規定違反を理由に処分をしようとするときは、あらかじめ内閣総理大臣に協議する（法 71 条の 2 第 1 項）。以上より四つ。
- ひっかけ：内閣総理大臣への協議は「大臣免許の業者」に対する「消費者保護規定違反」の処分のとき。

問 20 正解：ア

【解説】

- ア＝○：基準日に係る資力確保措置の状況は、基準日から 3 週間以内に免許権者へ届け出る（住宅瑕疵担保履行法 12 条 1 項）。
- イ＝×：基準日は毎年 3 月 31 日の年 1 回である（令和 3 年 4 月 1 日施行の改正で年 2 回から変更・住宅瑕疵担保履行法 3 条 1 項）。
- ウ＝×：届出をしない場合は、基準日の翌日から起算して 50 日を経過した日以後、新たな新築住宅の売買契約が禁止される（住宅瑕疵担保履行法 13 条）。
- エ＝×：新築住宅とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことがないもの（建設工事の完了の日から起算して 1 年を経過したものを除く）をいう（品確法 2 条 2 項）。
- ひっかけ：基準日は年 1 回（3 月 31 日）・届出は 3 週間以内・届出なしで 50 日経過後に契約禁止。新築住宅は「未入居かつ完成 1 年以内」。